

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6371/2531

วัด บาง ชั่น
นาย บรรพ จน์ อัสววิบูลย์พันธ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299

ป.วิ.พ. มาตรา 142

ป.ที่ดิน มาตรา 61, มาตรา 62

โฉนดที่ดินออกทับที่ดินสงฆ์ของวัดโจทก์เป็นการออกโฉนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้จะมีการโอนทางทะเบียนต่อมาจนถึงจำเลยผู้มีชื่อรายสุดท้าย จำเลยผู้รับโอนก็หาได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินรับโอนไม่ และเมื่อโฉนดที่ดินออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว โจทก์จะขอให้ลงชื่อโจทก์แทนชื่อจำเลยในโฉนดดังกล่าวหาได้ไม่และแม้โจทก์จะมีได้ขอให้เพิกถอนโฉนดดังกล่าว ศาลฎีกาก็มีอำนาจสั่งเพิกถอนโฉนดดังกล่าวที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเสียได้

โจทก์ฟ้องว่ามีการออกโฉนดที่ดินในที่ดินสงฆ์ของวัดโจทก์ขอให้เพิกถอนชื่อจำเลยทั้งหมดออกจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินและใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของจำเลยให้การว่าได้ออกโฉนดถูกต้องตามกฎหมาย จำเลยได้รับโอนกรรมสิทธิ์โดยชอบ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนชื่อจำเลยออกจากความเป็นเจ้าของ และให้ใส่ชื่อ

โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า ที่พิพาทเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดโจทก์และวินิจัยข้อกฎหมายว่า "พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 มาตรา 7 ความว่า ที่วัดก็ดี ที่ธรณีสงฆ์ก็ดี เป็นสมบัติสำหรับพระศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นอัครศาสนูปถัมภกทรงปกครองรักษาโดยพระบรมเดชานุภาพ ผู้ใดผู้หนึ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ที่นั้นไปไม่ได้และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 41 ความว่า ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์จะโอนกรรมสิทธิ์ได้แต่โดยพระราชบัญญัติเมื่อฟังข้อเท็จจริงว่าที่พิพาทเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดบางชั้นโจทก์แล้ว การที่นายเนต คุ่มวงษ์ ออกโฉนดเลขที่ 1577 เมื่อปีพ.ศ. 2475 ทับที่ธรณีสงฆ์ วัดบางชั้นโจทก์ เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา นายเอี่ยม คุ่มวงษ์ ออกโฉนดเลขที่ 1953 เมื่อปีพ.ศ. 2495 ทับที่ธรณีสงฆ์ วัดบางชั้น โจทก์เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา และนายศิริ คำตันเจริญ ออกโฉนดเลขที่ 2460 เมื่อปีพ.ศ. 2502 ทับที่ธรณีสงฆ์ของวัดบางชั้น โจทก์เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา เป็นการออกโฉนดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายเนต คุ่มวงษ์และนายเอี่ยม คุ่มวงษ์ และนายศิริ คำตันเจริญ จึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินดังกล่าว แม้โฉนดเลขที่ 1577 จะมีการโอนต่อมาถึงจำเลยที่ 2 รับโอนเป็นคนสุดท้าย โฉนดเลขที่ 1953 ได้มีการแบ่งแยกออกเป็นโฉนดเลขที่ 2354, 2355, 2356 จำเลยที่ 11 รับโอนโฉนดเลขที่ 2354 และ 2355 จำเลยที่ 12 รับโอนโฉนดเลขที่ 2356 แล้วแบ่งออกเป็นโฉนดเลขที่ 4893 ยกให้จำเลยที่ 14 โฉนดเลขที่ 1953 จำเลยที่ 3 ถึงที่ 10 เป็นผู้รับโอนมรดก ส่วนโฉนดเลขที่ 2460 มีการรับมรดกและจำเลยที่ 13 เป็นผู้รับโอนคนสุดท้าย เมื่อโฉนดที่ดินทั้งเจ็ดฉบับดังกล่าวออกทับที่ธรณีสงฆ์ของวัดบางชั้นโจทก์จึงเป็นการออกโฉนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้จะมีการโอนทางทะเบียนต่อมาจนถึงจำเลยที่ 2 ถึงจำเลยที่ 14 เป็นผู้มิชื่อในโฉนดดังกล่าวเป็นรายสุดท้ายก็ตาม จำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 ผู้รับโอนก็หาได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินรับโอนไม่ และเมื่อ

โฉนดที่ดินทั้งเจ็ดฉบับดังกล่าวออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วโจทก์จะขอให้ลงชื่อ
โจทก์แทนชื่อจำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 ในโฉนดดังกล่าวหาได้ไม่ และแม้โจทก์จะมีได้ขอ
ให้เพิกถอนโฉนดทั้งเจ็ดฉบับดังกล่าวศาลฎีกาก็มีอำนาจสั่งเพิกถอนโฉนดดังกล่าวที่
ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเสียได้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 14
ชนะคดีนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่พิพาททั้งเจ็ดโฉนด

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ